



PUTUSAN

Nomor 66 K/Ag/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. ABDULLAH ITAM, B.Sc., M.M., bin Tgk. ITAM**, bertempat tinggal di Jalan T.M. Bachrum Nomor 17, RT. 002 RW. 001, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
 2. **IBRAHIM ITAM bin Tgk. ITAM**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Sadaqah Nomor 46, Gampong Lam Gadang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
 3. **SYARIFUDDIN bin Tgk. ITAM**, bertempat tinggal di Jalan Syiah Kuala Nomor 54, Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
 4. **BADRIAH, S.H. binti Tgk. ITAM**, Jalan Budi Luhur Lingkungan I Nomor 76-A, Desa Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
 5. **ANIDA binti Tgk. ITAM**, bertempat tinggal di Jalan Cendana VII Nomor 2, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fakhurrazi, Lc., M.H.I. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prof. Madjid Ibrahim, Lorong Samsat, Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2025;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

Halaman 1 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **T. SALMA, S.E. binti Tgk. M. SALIM**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Malem, Kompleks PU. Ajun Nomor 3, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
 2. **dr. FARA MEUTIA binti ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 17, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kabupaten Aceh Besar;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Zaini Djalil, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan STA Djohansyah Nomor 1, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2025;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.08.02.1.00036, yang terletak di Gampong Julok Tunong, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 1.484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp222.600.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.02.12.1.00035, yang terletak di Gampong Julok Tunong, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 4.714 (empat ribu tujuh ratus empat belas) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp707.100.000,00 (tujuh ratus tujuh juta seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.02.14.1.00013, yang terletak di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp153.420.000,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2.4. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.07.12.1.00619, yang terletak di Gampong Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 1.663 (seribu enam ratus enam puluh tiga) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp831.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.5. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.02.10.1.00012, yang terletak di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan luas 23.450 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2.6. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.02.07.1.01144, yang terletak di Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan luas 1.754 (seribu tujuh ratus lima puluh empat) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 2.7. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.02.06.1.00118, yang terletak di Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan luas 2.600 (dua ribu enam ratus) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2.8. Satu bidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.03.03.1.00983, yang terletak di Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dengan luas 480 (empat ratus delapan puluh) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 3 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.02.07.1.01144, yang terletak di Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan luas 2.554 (dua ribu lima ratus lima puluh empat) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2.10. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.03.03.1.00253, yang terletak di Gampong Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dengan luas 4.000 (empat ribu) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 2.11. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.05.01.1.00207, yang terletak di Gampong Paya Bujuk Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dengan luas 3.694 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 2.12. Satu bidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02.01.02.06.3.03314, yang terletak di Desa Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan luas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- sebagai harta bawaan dari Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam;
3. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
- 3.1. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.01.04.01.1.01116, yang terletak di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dengan luas 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp475.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.2. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.01.01.07.1.02091, yang terletak di Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan luas 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) meter persegi, taksiran harga sejumlah

Halaman 4 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.759.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.02.14.1.00009, yang terletak di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 1.207 (seribu dua ratus tujuh) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp72.420.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

3.4. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik 01.08.02.14.1.00010, yang terletak di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 1.489 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp89.340.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

3.5. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.03.12.1.00130 yang terletak di Gampong Seneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 1.611 (seribu enam ratus sebelas) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp483.300.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Ubit sepanjang 61,5 (enam puluh satu koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan lorong sepanjang 27 (dua puluh tujuh) meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pr. Sairah sepanjang 58,2 (lima puluh delapan koma dua) meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ismail Ben, sepanjang 27 (dua puluh tujuh) meter;

3.6. Satu bidang tanah yang terletak di Gampong Alue Nireh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 850.980 (delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi, berdasarkan surat keterangan faraid tanggal 5 April 2021, taksiran harga sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik rakyat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik KNPI Ranto Peureulak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT PPP;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik rakyat;
- 3.7. Satu bidang tanah yang terletak di Gampong Seneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 1.400 (seribu empat ratus) meter persegi;
- 3.8. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.05.04.1.01163, yang terletak di Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dengan luas 104 (seratus empat) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3.9. Satu bidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02.01.06.04.1.04739, yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan luas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3.10. Satu bidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02.01.06.04.1.04738, yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan luas 111 (seratus sebelas) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3.11. Satu bidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02.01.06.04.1.04737, yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan luas 112 (seratus dua belas) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3.12. Satu bidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02.01.06.04.1.04736, yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan luas 118 (seratus delapan belas) meter persegi, taksiran harga sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 6 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.13. Satu bidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Asrama, Komplek Bumi Asri Blok A Nomor 23, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- 3.14. Satu unit mobil merek BMW dengan Nomor Polisi B 1162 LY, taksiran harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3.15. Satu unit mobil merek Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1908 EF, taksiran harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.16. Satu unit mobil merek Ford *double cabin* dengan Nomor Polisi BL 8341 LV, taksiran harga sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
sebagai harta bersama (*gana gini*) Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam dengan T. Salma binti Tgk. M. Salim;
4. Menetapkan harta bawaan dan bagian harta bersama Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam sebagai harta warisan dari Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam;
5. Menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam tersebut kepada ahli warisnya yaitu:
 - 5.1. T. Salma, S.E. binti Tgk. M. Salim (istri);
 - 5.2. Fachruddin bin Zainal Abidin (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (anak perempuan kandung);
 - 5.4. Fatimah binti Syam (ibu kandung);
6. Menetapkan bagian harta yang diperoleh Fachruddin bin Zainal Abidin dari harta warisan Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam sebagai harta warisan dari Fachruddin bin Zainal Abidin;
7. Menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan Fachruddin bin Ir. Zainal Abidin tersebut kepada ahli warisnya yaitu:
 - 7.1. T. Salma, S.E. binti Tgk. M. Salim (ibu kandung);
 - 7.2. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (adik perempuan kandung);
 - 7.3. Drs.H. Abdullah Itam, B. Sc., M.M. bin Tgk. Itam (paman kandung);
 - 7.4. Ibrahim Itam bin Tgk. Itam (paman kandung);
 - 7.5. Syarifuddin bin Tgk. Itam (paman kandung);

Halaman 7 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian harta yang diperoleh Fatimah binti Syam dari harta warisan Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam sebagai harta warisan dari Fatimah binti Syam;
9. Menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan Fatimah binti Syam tersebut kepada ahli warisnya yaitu:
 - 9.1. Drs. H. Abdullah Itam, B.Sc., M.M. bin Tgk. Itam (anak laki-laki kandung);
 - 9.2. Ibrahim Itam bin Tgk. Itam (anak laki-laki kandung);
 - 9.3. Syarifuddin bin Tgk. Itam (anak laki-laki kandung);
 - 9.4. Badriah, S.H. binti Tgk. Itam (anak perempuan kandung);
 - 9.5. Anida binti Tgk. Itam (anak perempuan kandung);
 - 9.6. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (ahli waris pengganti dari Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam);
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta yang menjadi bagian para Penggugat tanpa terikat dengan pihak manapun secara riil/natural. Apabila hal tersebut tidak terlaksana, maka terhadap harta-harta tersebut dilakukan pelelangan pada Kantor Lelang Negara;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/MS.Bna. tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1446 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/MS.Aceh tanggal 15 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2025, kemudian

Halaman 8 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/Pdt.G/2024/MS.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 83/Pdt.G/2025/MS.Aceh tanggal 15 September 2025 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 147/Pdt.G/2024/MS.Bna. tanggal 26 Juni 2025;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi mengenai *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum terkait pertimbangan formil

Halaman 9 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materiel dalam perkara *a quo*, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar. Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus diperbaiki sepanjang mengenai ahli waris dari Fachruddin bin Zainal Abidin (diktum angka 5) dan bagian masing-masing ahli waris dari Zainal Abidin (diktum angka 12) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, ahli waris dari Fachruddin bin Zainal Abidin terdiri dari ibu kandung (Tergugat I), saudara perempuan kandung (Tergugat II) dan 3 (tiga) orang paman kandung (Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III), padahal dalam kelompok ahli waris Fachruddin bin Zainal Abidin terdapat saudara perempuan kandung yaitu Tergugat II, dan kedudukan saudara kandung tersebut dapat menghalangi (*hijab hirman*) paman sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, kedudukan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai paman kandung terhalang oleh saudara perempuan kandung (Tergugat II) tersebut. Oleh karena itu Penggugat I, Penggugat II, dan

Halaman 10 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III sebagai paman bukan ahli waris dari Fachruddin bin Zainal Abidin dan harus dikeluarkan dari kelompok ahli waris Fachruddin bin Zainal Abidin;

Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bukan merupakan ahli waris Fachruddin bin Zainal Abidin, maka bagian masing-masing ahli waris Zainal Abidin harus diubah dan disesuaikan sebagai berikut:

1. T. Salma, S.E. binti Tgk. M. Salim (ibu kandung), mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga);
2. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (anak perempuan kandung), mendapat bagian sisa yaitu $\frac{2}{3}$ (dua per tiga);

Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bukan merupakan ahli waris Fachruddin bin Zainal Abidin, maka bagian masing-masing ahli waris Zainal Abidin disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Drs. H. Abdullah Itam, B.Sc., M.M. bin Tgk. Itam (Penggugat I/Terbanding I) mendapat $\frac{24}{720}$ (tiga per tujuh dua puluh) bagian;
2. Ibrahim Itam bin Tgk. Itam (Penggugat II/Terbanding II) mendapat $\frac{24}{720}$ (tiga puluh per tujuh dua puluh) bagian;
3. Syarifuddin bin Tgk. Itam (Penggugat III/Terbanding III) mendapat $\frac{24}{720}$ (tiga puluh per tujuh dua puluh) bagian;
4. Badriah binti Tgk. Itam (Penggugat IV/Terbanding IV) mendapat $\frac{12}{720}$ (lima belas per tujuh dua puluh) bagian;
5. Anida binti Tgk. Itam (Penggugat V/Terbanding V) mendapat $\frac{12}{720}$ (lima belas per tujuh dua puluh) bagian;
6. T. Salma binti Tgk. M. Salim (Tergugat I/Pembanding I) mendapat $\frac{226}{720}$ (dua ratus dua puluh enam per tujuh ratus dua puluh) bagian ditambah bagian harta bersama;
7. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (Tergugat II/Pembanding II) mendapat $\frac{398}{720}$ (tiga ratus tujuh puluh empat per tujuh ratus dua puluh) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Drs. H. Abdullah Itam, B.Sc., M.M. bin Tgk. Itam dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 83/Pdt.G/2025/MS.Aceh tanggal 15 September 2025 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Rabiulawal 1447 Hijriah sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. H. ABDULLAH ITAM, B.Sc., M.M. bin Tgk. ITAM**, 2. **IBRAHIM ITAM bin Tgk. ITAM**, 3. **SYARIFUDDIN bin Tgk. ITAM**, 4. **BADRIAH, S.H. binti Tgk. ITAM**, 5. **ANIDA binti Tgk. ITAM**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 83/Pdt.G/2025/MS.Aceh tanggal 15 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1447 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 147/Pdt.G/2024/MS.Bna. tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1446 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020 karena sakit, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Fatimah binti Syam (ibu kandung);
 - 3.2. T. Salma, S.E. binti Tgk. M. Salim (istri);
 - 3.3. Fachruddin bin Zainal Abidin (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan Fachruddin bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2020, karena sakit, sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Fachruddin bin Zainal Abidin adalah sebagai berikut:
 - 5.1. T. Salma, S.E. binti Tgk. M. Salim (ibu kandung);
 - 5.2. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (saudara perempuan kandung);
6. Menyatakan Fatimah binti Syam telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2021 karena sakit, sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari Fatimah binti Syam adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Drs. H. Abdullah Itam, B.Sc., M.M. bin Tgk. Itam (anak laki-laki kandung);
 - 7.2. Ibrahim Itam bin Tgk. Itam (anak laki-laki kandung);
 - 7.3. Syarifuddin bin Tgk. Itam (anak laki-laki kandung);
 - 7.4. Badriah binti Tgk Itam (anak perempuan kandung);
 - 7.5. Anida binti Tgk. Itam (anak perempuan kandung);
 - 7.6. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (ahli waris pengganti);
8. Menetapkan harta bawaan Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam sebagai berikut:
 - 8.1. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.08.02.1.00036, yang terletak di Gampong Julok Tunong, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana petitum gugatan para Penggugat angka 2.1, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah sepanjang 20 (dua puluh) meter dan parit sepanjang 0,50 (nol koma lima nol) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Usman sepanjang 53 (lima puluh tiga) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Medan-Banda Aceh sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Kak Nong sepanjang 78,2 (tujuh puluh delapan koma dua) meter;

8.2. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.02.12.1.00035, yang terletak di Gampong Julok Tunong, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2.2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Banda Aceh-Medan sepanjang 26 (dua puluh enam) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Nyak Nur sepanjang 223 (dua ratus dua puluh tiga) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan sepanjang 19,3 (sembilan belas koma tiga) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Yanti, Juraidah, dan Iswadi sepanjang 223,9 (dua ratus dua puluh tiga koma sembilan) meter;

8.3. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.02.14.1.00013, yang terletak di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2.3, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa sepanjang 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) meter;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal Abidin sepanjang 43,5 (empat puluh tiga koma lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kuburan dan tanah Rohani sepanjang 33,4 (tiga puluh tiga koma empat) meter;
- 8.4. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.07.12.1.00619, yang terletak di Gampong Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2.4, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mahdi Ali Basyah sepanjang 49 (empat puluh sembilan) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lorong desa, sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa sepanjang 49 (empat puluh sembilan) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Medan-Banda Aceh sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter;
- 8.5. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.02.10.1.00012, yang terletak di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2.5, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Amat sepanjang 95 (sembilan puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan rel PT KAI, sepanjang 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Dayah sepanjang 69 (enam puluh sembilan) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Negara Kuala sepanjang 354 (tiga ratus lima puluh empat) meter;
- 8.6. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.02.07.1.01144, yang terletak di Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan luas 2.555 (dua

Halaman 15 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus lima puluh lima) meter persegi, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2.9, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit bahu Jalan Kuala sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong desa, sepanjang 73 (tujuh puluh tiga) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lorong desa sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Anwar dan tanah milik Umi sepanjang 73 (tujuh puluh tiga) meter;

8.7. Satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.03.03.1.00983, yang terletak di Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, sebagaimana petitum gugatan para Penggugat angka 2.8, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Rohana Abdus Salam sepanjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit gampong sepanjang 19,7 (sembilan belas koma tujuh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit Jalan Tgk. Tapa sepanjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit Jalan Laksamana Hayati sepanjang 19,9 (sembilan belas koma sembilan) meter;

8.8. Satu bidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan permanen 2 (dua) lantai yang digunakan sebagai Sekolah Tahfizh Yayasan Zainal Abidin dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.03.03.1.00253, yang terletak di Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2.10, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A. Yani sepanjang 40 (empat puluh) meter;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hotel Kartika sepanjang 97,2 (sembilan puluh tujuh koma dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BSI sepanjang 40 (empat puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan milik Syarifah Hafsah sepanjang 97,2 (sembilan puluh tujuh koma dua) meter

8.9. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.05.01.1.00207, yang terletak di Gampong Paya Bujuk Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, petitum gugatan para Penggugat angka 2.11, terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu:

8.9.1. Bidang Pertama di atasnya terdapat 3 (tiga) unit bangunan rumah permanen dan jalan kompleks dengan lebar 4 (empat) meter serta parit kompleks selebar 30 (tiga puluh) sentimeter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan Saparas sepanjang 158,1 (seratus lima puluh delapan koma satu) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Bazlina 8,2 (delapan koma dua) meter dan dengan parit gang kompleks perumahan sepanjang 27,1 (dua puluh tujuh koma satu) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit tanggul sepanjang 143 (seratus empat puluh tiga) meter dan tanah rumah Bazlina sepanjang 14 (empat belas) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah *shawmil* (panglong kayu) sepanjang 12,5 (dua belas koma lima) meter;

8.9.2. Bidang kedua, di atasnya ada jalan kompleks dengan lebar 4,6 (empat koma enam) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Vona sepanjang 18,1 (delapan belas koma satu) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit desa sepanjang 40,1 (empat puluh koma satu) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit tanggul sepanjang 15,9 (lima belas koma sembilan) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah milik Ali Zubair, Saiful Bahri, Imelda Rambe, dan Saddam sepanjang 39,7 (tiga puluh sembilan koma tujuh) meter;

8.10. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hasil penjualan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan Asrama, Desa Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

9. Menetapkan harta bersama antara Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam dengan istrinya T. Salma, S.E. binti Tgk. M. Salim adalah:

9.1. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.01.04.01.1.01116, yang terletak di Jalan Cendana V, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendana V sepanjang 19,8 (sembilan belas koma delapan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Agusni, sepanjang 19,2 (sembilan belas koma dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah Abdullah Jamal sepanjang 19,9 (sembilan belas koma sembilan) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Munawar Kholil sepanjang 19,2 (sembilan belas koma dua) meter;

9.2. Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.01.01.07.1.02091, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ishak sepanjang 38,20 (tiga puluh delapan koma dua nol) meter;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani, sepanjang 11 (sebelas) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Butet sepanjang 37,20 (tiga puluh tujuh koma dua nol) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanggul Krueng Aceh sepanjang 10,60 (sepuluh koma enam nol) meter;

9.3. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.02.14.1.00009, yang terletak di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3.3, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik M. Saleh sepanjang 48,10 (empat puluh delapan koma satu nol) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa, sepanjang 23,7 (dua puluh tiga koma tujuh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf milik Pak Ibrahim sepanjang 57,30 (lima puluh tujuh koma tiga nol) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong desa sepanjang 28,50 (dua puluh delapan koma lima nol) meter;

9.4. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.02.14.1.00010, yang terletak di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3.4, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa/lapangan voli/tanah milik Abdulah, sepanjang 70,5 (tujuh puluh koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lalan desa, sepanjang 63,2 (enam puluh tiga koma dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong desa sepanjang 63,2 (enam puluh tiga koma dua) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanggul Krueng/kebun milik Rasyit sepanjang 33,3 (tiga puluh tiga koma tiga) meter;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.08.03.12.1.00130, yang terletak di Gampong Seneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana petitum gugatan para Penggugat angka 3.5, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa sepanjang 27 (dua puluh tujuh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik M. Daud sepanjang 58,2 (lima puluh delapan koma dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Ismail Ben sepanjang 27 (dua puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Usman Ubit sepanjang 61,5 (enam puluh satu koma lima) meter;

9.6. Satu bidang tanah dan 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.05.04.1.01163, yang terletak di Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sebagaimana petitum gugatan para Penggugat angka 3.8, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan parit kompleks sepanjang 7,1 (tujuh koma satu) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tembok kompleks sepanjang 15,2 (lima belas koma dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik dr. Fara sepanjang 7,1 (tujuh koma satu) meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah milik Dedi Irawan sepanjang 15,2 (lima belas koma dua) meter;

10. Menetapkan setengah dari harta bersama yang tersebut dalam diktum angka 9 diktum dalam putusan ini sebagai bagian dari Pembanding I (T. Salma, S.E. binti Tgk. M. Salim);

11. Menetapkan tirkah dari pewaris Ir. Zainal Abidin bin Tgk. Itam adalah harta bawaan yang termuat dalam diktum angka 8 ditambah dengan setengah bagian dari harta bersama yang tersebut dalam diktum angka 9 Putusan ini;

Halaman 20 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan bagian para Penggugat dan para Tergugat dari objek perkara sebagaimana dimaksud pada diktum angka 11 sebagai berikut:
 - 12.1. Drs. H. Abdullah Itam, B.Sc, M.M. bin Tgk. Itam (Penggugat I) mendapat bagian 24/720 (dua puluh empat pertujuh ratus dua puluh);
 - 12.2. Ibrahim Itam bin Tgk. Itam (Penggugat II) mendapat bagian 24/720 (dua puluh empat pertujuh ratus dua puluh);
 - 12.3. Syarifuddin bin Tgk. Itam (Penggugat III) mendapat bagian 24/720 (dua puluh empat pertujuh ratus dua puluh);
 - 12.4. Badriah binti Tgk. Itam (Penggugat IV) mendapat bagian 12/720 (dua belas pertujuh ratus dua puluh);
 - 12.5. Anida binti Tgk Itam (Penggugat V) mendapat bagian 12/720 (dua belas pertujuh ratus dua puluh);
 - 12.6. T. Salma binti Tgk. M. Salim (Tergugat I) mendapat bagian 226/720 (dua ratus dua puluh enam pertujuh ratus dua puluh);
 - 12.7. dr. Fara Meutia binti Zainal Abidin (Tergugat II) mendapat bagian 398/720 (tiga ratus sembilan puluh delapan pertujuh ratus dua puluh);
13. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk membagi, menyerahkan dan mengosongkan objek sebagaimana dalam diktum angka 8.1 sampai dengan 8.9 serta angka 9, serta membagi dan menyerahkan objek dalam diktum angka 8.10, sesuai bagian masing-masing para Tergugat dan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 12 Putusan ini secara natura selain objek angka 8.10, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilakukan pelelangan objek-objek tersebut melalui kantor lelang negara dan setelah dikurangi biaya-biaya pelelangan sisanya dibagi kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;
14. Menyatakan gugatan para Penggugat tentang objek perkara berupa:
 - 14.1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01.18.02.07.1.01144, yang terletak di Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan luas 1.754

Halaman 21 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tujuh ratus lima puluh empat) meter persegi, yang disebut dalam petitum gugatan angka 2.6;

14.2. Sebidang tanah yang terletak di Gampong Alue Nireh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 850.980 (delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi, yang disebut dalam petitum gugatan angka 3.6;

14.3. Sebidang tanah yang terletak di Gampong Seneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas 1.400 (seribu empat ratus) meter persegi, yang disebut dalam petitum gugatan angka 3.7;

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

15. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Armansyah, Lc., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Drs. H. Busra, S.H., M.H.

ttd./ Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dr. H. Armansyah, Lc., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp380.000,00
- J u m l a h Rp400.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. No. 66 K/Ag/2026